العام الجامعي
2026 / 2027

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

• المذكـرة الأساسيـة •

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

- تأصيل تحليلي
- تطبيقات قضائية
- صياغة أكاديمية

الفقه المقارن (جنايات)

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثالثة

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون



نُسخة غير كاملة

معاينة دراسية فقط

لتأكيد عضويتك وفتح قيدك الأكاديمي للنسخة المعتمدة

تواصل مع الدعم الفني المعتمد

0110 540 5478

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفقه المقارن جنايات

المحاور الآتية

الجناية على النفس (القتل)	الجنايات على ما دون النفس

المُصنف: **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (ت ٥٨٧هـ)** كتاب جامع شامل لأبواب الفقه الإسلامي على المذاهب الأربعة، وهو شرح على كتاب شيخه علاء الدين السمرقندي الحنفي المسمى **«تحفة الفقهاء»** الذي هو شرح على **«مختصر القدوري»**.

منهج الكتاب: رتب المصنف المسائل؛ مع إيراد الدلائل، ويذكر الخلاف بين الأحناف وغيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى، ويرجح واحداً منها عندما يعبر بـ **«لنا»** ويدلل عليه، وهو في الغالب يذكر رأي أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، ورأي زفر بن الهذيل، وكذلك الشافعي، ويبين وجه قول كل منهم ودليله، وقد تميز الكتاب باللغة السهلة في السرد.

قصة الكتاب: عرضه الكاساني على أستاذه السمرقندي فاستحسنه وزوجه ابنته العالمة الفقيهة السيدة فاطمة وجعل مهرها هذا الكتاب.

تعريف: الجناية وأنواعها

نص الكاساني: الْجِنَايَةُ فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ: **جِنَايَةٌ عَلَى الْبَهَائِمِ وَالْجَمَادَاتِ، وَجِنَايَةٌ عَلَى الْآدَمِيِّ** أَمَّا الْجِنَايَةُ عَلَى الْبَهَائِمِ وَالْجَمَادَاتِ فَنَوْعَانِ أَيْضاً: غَصْبٌ وَإِتْلَافٌ، وَقَدْ ذَكَرْنَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كِتَابِ الْغَصْبِ.

تعريف الجناية لغةً: الجنايات جمع جناية، **وهي لغةً الذنب** يقال جَنَى جِنَايَةً أي أذنب ذنباً يؤاخذ به، فهو جَانٍ، والجمع جناة، والجناية أيضاً الجُرْمُ، وهي ما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة، والجمع جنايات وجنايا.

تعريف الجناية اصطلاحاً – اتجاهات الفقهاء: تنوعت تعريفات الفقهاء للجناية اصطلاحاً إلى اتجاهات متعددة، وتفصيلها في الآتي:

1. **التوسع في المفهوم:** كل فعل محظور يتضمن ضرراً على النفس أو غيرها، وهو ما يشمل جميع الذنوب والمعاصي المحرمة شرعاً.

2. **اتجاه ابن رشد الحفيد:** الجنايات ذات العقوبات المقدرة شرعاً تتنوع إلى: جنايات على الأبدان والنفوس والأعضاء (القتل والجرح)، وجنايات على الفروج (الزنا)، وجنايات على الأموال (الحرابة والسرقة)، وجنايات على الأعراض (القذف)، وجنايات بالتعدي على استباحة المحرم من المأكول والمشروب (ولا حد فيها إلا في الخمر)، وأشار إلى أن هذه هي الجنايات ذات العقوبة المقدرة، مما يفهم منه وجود جرائم أخرى بعقوبات غير مقدرة.

3. **التضييق في المفهوم:** قصروها على أنواع مخصوصة من المحرمات — تعريف ابن مفلح: **كل فعل يُعد عدواناً على نفس أو مال** ، لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصاً أو نحوه، وسموا الجناية على الأموال غصباً ونهباً وسرقة وإتلافاً.

أنواع: الجنايات

التقسيم: قسم الفقهاء الجنايات على الآدمي عموماً إلى ثلاثة أقسام بحسب ما يتم تفويته بالاعتداء وإذهابه بالجناية.

1. **جناية على النفس:** وهي القتل.

2. **جناية على ما دون النفس:** وهي الإصابة التي لا تزهق الروح — كل فعل محرم وقع على الأطراف أو الأعضاء سواء أكان بالقطع أم بالجرح أم بإزالة المنافع.

3. **جناية على ما هو نفس من وجه دون وجه:** وهي الجناية على الجنين (الإجهاض).

تعريف:. الجريمة

تعريف الجريمة لغةً: **التعدي** يقال جَرَمَ يَجْرِمُ جُرْماً واجْتَرَمَ وأَجْرَمَ فهو مُجْرِمٌ وجَرِيمٌ، والجريمة **أيضاً تأتي بمعنى الجناية** يقال جَرَمَ إليهم وعليهم جَرِيمَةً وأَجْرَمَ جَنَى جنايةً، والجمع جرائم، والجُرْمُ: الذنب، يقال تَجَرَّمَ عَلَى فُلَانٍ أي ادَّعَى عليه ذنباً لم يفعله.

تعريف الجريمة اصطلاحاً: تنوعت تعريفات الفقهاء للجريمة، وتفصيلها في الآتي:

MARA 01105405478

1. **التعريف العام – أبو زهرة:** **فعل ما نهى الله ﷻ عنه وعصيان ما أمر الله تعالى به** — وهو مرادف لتعريف الفقهاء لها بأنها إتيان فعل محرم معاقب على فعله أو ترك فعل مأمور به معاقب على تركه، إذ قرر الله تعالى عقاباً لكل من يخالف أوامره.

2. **التعريف الخاص – الماوردي:** **محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير** ، ولها عند التهمة حال استبراء تقتضيه السياسة الدينية، ولها عند ثبوتها وصحتها حال استيفاء توجبه الأحكام الشرعية.

بيان: العلاقة بين الجناية والجريمة

طبيعة العلاقة: العلاقة بينهما علاقة **عموم وخصوص** ، فالجريمة أعم في الاصطلاح من الجناية، إذ إن المحظورات الشرعية التي زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير وكلمة الحد المذكورة في التعريف تشمل القصاص.

تطبيق: وبهذا تكون الجريمة أعم من الجنايات التي هي كل فعل عدوان يقع على البدن وهي توجب القصاص فهي داخلة في تعريف الجريمة، وعليه **فكل جناية جريمة وليست كل جريمة جناية** .

تعريف: العقوبة

تعريف العقوبة لغةً: **المجازاة والمؤاخذة**

يقال عَاقَبْتُ الرَّجُلَ بذنبه مُعَاقَبَةً وَعُقُوبَةً وَعِقَاباً أي أَخَذْتُهُ به وجزيته بما فعل سوءاً، وسميت عقوبة لأنها تكون آخراً وثاني الذنب وتأتي تالية للذنب، وذلك لأنها مشتقة من الفعل عَقِبَ وهو يدل على تأخير شيء وإتيانه بعد غيره.

تعريف العقوبة اصطلاحاً: تعددت تعريفات الفقهاء لها، وتفصيلها في الآتي:

1. **الطحطاوي:** **الألم الذي يلحق الإنسان مستحقاً على الجناية** .

2. **ابن عابدين:** **جزاء بالضرب أو القطع أو الرجم أو القتل** ، سمي بها لأنها تتلو الذنب من تعقبه إذا تبعه، أو هي أذى ينزل بالجاني زجراً له، أو هي ألم بدني أو نفسي أو مالي ينزل بالمرء جزاء على ذنب ارتكبه ولأداء واجب امتنع عنه.

التفرقة بين العقاب والعقوبة: فرق الطحطاوي بين العقاب والعقوبة: ما يلحق الإنسان إن كان في الآخرة يقال له **العقاب**، وإن كان في الدنيا يقال له **العقوبة**.

الخلاصة: هذه التعريفات جميعاً تلتقي على أن العقوبة جزاء أو مؤاخذة لا تكون إلا بعد جناية أو جريمة ارتكبها الجاني يستوجب بها المؤاخذة أو المعاقبة، **فلا معاقبة إلا بذنب ولا مؤاخذة إلا بجرم** .

تمهيد في: أنواع القتل

نص الكاساني: وَالْكَلَامُ فِي الْقَتْلِ فِي مَوَاضِعَ: فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الْقَتْلِ، وَفِي بَيَانِ صِفَةِ كُلِّ نَوْعٍ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ كُلِّ نَوْعٍ مِنْهُ، أَمَّا الْأَوَّلُ:فَالْقَتْلُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ: **قَتْلٌ هُوَ عَمْدٌ مَحْضٌ** لَيْسَ فِيهِ شُبْهَةُ الْعَمْدِ، **وَقَتْلُ عَمْدٍ فِيهِ شُبْهَةُ الْعَمْدِ** وَهُوَ الْمُسَمَّى بِشِبْهِ الْعَمْدِ، **وَقَتْلٌ هُوَ خَطَأٌ مَحْضٌ** لَيْسَ فِيهِ شُبْهَةُ الْعَمْدِ، **وَقَتْلٌ هُوَ فِي مَعْنَى الْقَتْلِ الْخَطَإِ** .

التعريف: في اللغة: **فعل يحصل به زهوق الروح** ، يقال قتله قتلاً أزهق روحه، ويقال قتله بضرب أو حجر أو سم أو أماته، وفي اصطلاح الفقهاء: **فعل من العباد تزول به الحياة** .

الخلاف بين الفقهاء: اختلف الفقهاء في أقسام القتل باعتبار قصد الجاني وعدمه على أربعة آراء، وتفصيلها في الآتي:

1. **الرأي الأول – خمسة أقسام (الأحناف):** عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما جرى مجرى الخطأ، والقتل بسبب، وتفصيل هذه الأنواع في الفروع الآتية:
   1. **القتل العمد:** أن يتعمد الضرب بما يفرق الأجزاء كالسيف.
   2. **شبه العمد:** أن يتعمد الضرب بما لا يفرق الأجزاء كالحجر والعصا واليد.
   3. **القتل الخطأ:** أن يرمي شخصاً يظنه صيداً أو حربياً فإذا هو مسلم، أو يرمي غرضاً فيصيب آدمياً.
   4. **ما جرى مجرى الخطأ:** مثل النائم ينقلب على إنسان فيقتله.
   5. **القتل بسبب:** كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه وفنائه فيعطب به إنسان.
2. **الرأي الثاني – قسمان:** عمد وخطأ لا ثالث لهما — المالكية في الرواية المشهورة، والشيعة الزيدية، والظاهرية.

MARA 01054054178

3. **الرأي الثالث – ثلاثة أقسام:** عمد، وشبه عمد، وخطأ — المالكية في رواية، والشافعية، والشيعة الإمامية، والإباضية.
4. **الرأي الرابع – أربعة أقسام:** عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما أجري مجرى الخطأ — الحنابلة.

حقيقة الخلاف: حقيقة هذا الخلاف نظري لا تتغير به الأحكام، أدي إليه منطق التبويب، فالذي نظر إلى الأحكام المترتبة على القتل جعل الأقسام ثلاثة، والذي نظر إلى صور القتل جعلها أربعة أو خمسة، وسوف نسير في بياننا للقتل بالنظر إلى الأحكام المترتبة عليه فهو إما **عمد أو شبه عمد أو خطأ** .

الحكم التكليفي للقتل:

الأحكام التكليفية الخمسة: القتل تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، وتفصيلها في الآتي:

1. **الوجوب:** كقتل المرتد إذا لم يتب، والكافر المحارب إذا لم يسلم أو يعط الجزية.
2. **الحرمة:** كقتل المعصوم بغير حق.
3. **الكراهة:** كقتل الغازي قريبه الكافر إذا لم يسب الله تعالى أو رسوله.
4. **الندب:** كقتل الغازي قريبه الكافر إذا سب الله تعالى أو رسوله.
5. **الإباحة:** كقتل الإمام الأسير الكافر.

القتل العمد:

المحاور الآتية

التعريف	الحكم	الأركان	شروط القصاص

محل التعريف: تباينت عبارات الفقهاء في تعريف القتل العمد وتحديد آلته، ونعرض ذلك:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	تعمد الضرب بسلاح أو بما يجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء، كالمحدد من الخشب والحجر والنار — الحنفية
الرأي الثاني	قصد إتلاف النفس بآلة تقتل غالبًا، من محدد أو مثقل، أو بإصابة المقاتل كعصر الأنثيين وشدة الضغط بالخنق — المالكية
الرأي الثالث	قصد قتله بما يقتل غالبًا فيموت منه — الشافعية
الرأي الرابع	قصد من يعلمه آدميًا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به — الحنابلة
الرأي الخامس	قصد البالغ العاقل القتل بما يقتل غالبًا — الشيعة الإمامية
الرأي السادس	قصد الفعل وعين الإنسان بما يقتل غالبًا — الشيعة الزيدية
الرأي السابع	ما تعمد به المرء مما قد يموت من مثله وقد لا يموت — الظاهرية
الرأي الثامن	قصد إتلاف النفس بآلة تقتل غالبًا — الإباضية

محل الاتفاق – القتل بالمحدد: الفقهاء متفقون على أن القتل إذا كان بمحدد، أي بآلة لها حد كالسيف والسكين وما يشبههما مما يقطع اللحم ويفرق الأجزاء، فهو **قتل عمد** .

محل الخلاف – القتل بغير المحدد (المثقل): اختلفوا في القتل بغير المحدد كالمثقل (ما كان ذا وزن ثقيل كالحديدة أو الحجر مما يغلب على الظن موت المقتول به) على آراء:

الرأي	المضمون

الرأي الأول	**ليس بقتل عمد، ولا يوجب قصاصًا إلا إذا كان حديدًا كالعمود ونحوه** — أبو حنيفة
الرأي الثاني	**قتل عمد؛ لأنه يقتل غالبًا** — باقي الفقهاء

حكم: القتل العمد

حكمه: القتل إذا كان عمدًا وعدوانًا **جريمة كبرى، ومن السبع الموبقات** التي يترتب عليها استحقاق العقاب في الدنيا والآخرة، وذلك بالقصاص، مع ما جاء في القرآن من الوعيد الشديد؛ لأنه اعتداء على صنع الله في الأرض، وتهديد لأمن الجماعة وحياة المجتمع.

الكتاب – الآية الأولى: «وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا»

السنة – الحديث الأول: ما روي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «"لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُسْلِمٍ"» .

الإجماع: أجمع الفقهاء سلفًا وخلفًا على تحريم قتل النفس أو الاعتداء بغير حق.

أركان: القتل العمد

1 الركن الأول: أن يكون القتيل آدميًا حيًا:

شرطاه: يتحقق هذا الركن بشرطين، وهم:

1 الشرط الأول – أن يكون المعتدى عليه آدميًا: فلا قصاص بالاعتداء على غير الإنسان؛ فلو وجّه شخص طلقات نارية إلى حيوان بقصد إهلاكه وهو يظن أنه إنسان، فإن الجريمة **لا تعد قتلًا** ، بل تعتبر إتلافًا لحيوان يعاقب عليه بالتعزير.

2 الشرط الثاني – تحقق حياة المجني عليه وقت الاعتداء: فلو اعتدى شخص على ميت فارق الحياة **فلا قصاص عليه** ، وكذا لو اعتدى على جنين في بطن أمه فلا قصاص عليه؛ لأن حياة الجنين ليست متحققة، فعلى الجاني **الدية كاملة** إذا سقط الجنين حيًا ثم مات؛ لأنه مات متأثرًا بالعدوان، وعليه **الغرة** إذا سقط ميتًا.

MNARA 01054057478

٢ الركن الثاني: أن يكون المقتول معصوم الدم:

تعريف معصوم الدم: أي **يحرم قتله** ، ولا يكون مباح الدم كالحربي؛ إذ لو كان كذلك لم يعاقب قاتله، فمعصوم الدم هو الذي لا يباح قتله، وبالتالي يقتص من قاتله.

محل الخلاف – ما تكون به العصمة: اختلف الفقهاء فيما تكون به العصمة على رأيين:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	**تكون بالإسلام والأمان، ويدخل تحت الأمان عقد الجزية والموادعة والهدنة** — **المالكية والشافعية والحنابلة**
الرأي الثاني	**تكون بالإقامة في دار الإسلام ولو كانت مؤقتة، ولا يشترط للإقامة في دار الإسلام كونه مسلمًا** — **أبو حنيفة**

أدلة الرأي الأول: استدلوا بالكتاب والسنة:

1. **الكتاب:** «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً» — ووجه الدلالة أن الإيمان عصمة للإنسان، وأنه لا يجوز قتل المؤمن إلا على وجه الحق.
2. **السنة:** أن النبي ﷺ قال: «"أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ"» ،

ونوقش: بأن صدر آية المؤمن لا يتناول كل مؤمن على الإطلاق،

وأجيب: بأن عموم الأدلة يدل على تحصيل الإيمان بالشهادتين، وأن النبي ﷺ صلى على النجاشي بعد موته ووصفه بالصلاح وكان مقيمًا بدار الكفر، فدل على أن الإيمان هو المعتبر في العصمة.

أدلة الرأي الثاني: استدلوا بالكتاب، وبيانه:

1 **الكتاب:** «وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ» — ووجه الدلالة أن الله أوجب في قتل المؤمن المقيم في دار الحرب الكفارة دون الدية، بخلاف قتل المؤمن في دار الإسلام حيث أوجب الدية والكفارة، فدل سقوط الدية في قتل المسلم في دار الحرب على انعدام العصمة،

ونوقش: بأن أولياء القتيل كفار فلا يصح أن تدفع إليهم، وبأن حرمة من آمن ولم يهاجر قليلة.

الراجح والله أعلم: الراجح والله أعلم: الرأي الأول — القائلون بأن العصمة تكون بالإسلام والأمان، **وسبب الترجيح:**

قوة الأدلة: لقوة ما استدل به أصحاب الرأي الأول من الكتاب والسنة.

وقت العصمة:

محل الخلاف: اختلف الفقهاء في وقت العصمة على قولين، وهما:

الرأي	المضمون
القول الأول	وقت العصمة هو وقت الفعل أي فعل القاتل لا غير؛ فلو رمى إنسانًا مسلمًا فجرحه، ثم ارتد المجروح بعد الجرح ومات وهو مرتد، لا يقتص منه — أبو حنيفة
القول الثاني	وقت العصمة هو وقت الفعل ووقت الموت جميعًا؛ فلو جرح مسلمًا ثم زالت عصمته بردته فمات من جراحته هذه فلا قصاص على القاتل — أبو يوسف ومحمد من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة

أدلة القول الأول: استدلوا بالمعقول: إن الضمان يجب بالقتل، والفعل إنما يصير قتلًا بفوات الحياة، ولا عصمة للمقتول وقت فوات الحياة، فكان دمه هدرًا كما لو جرحه ثم ارتد فمات وهو مرتد.

أدلة القول الثاني: استدلوا بالمعقول: إن لفعل القتل تعلقًا بالقاتل من حيث إنه فعل، وبالمقتول من حيث الأثر وهو فوات الحياة، فلا بد من ملاحظة العصمة في الوقتين جميعًا: وقت الجناية ووقت الموت.

الراجح والله أعلم: القول الثاني — القائل بأن وقت العصمة هو وقت الفعل ووقت الموت جميعًا؛ والذي تطمئن إليه النفس.

زوال العصمة:

القاعدة: تزول العصمة عن الإنسان ويصبح دمه هدرًا بزوال ما يثبتها، ويشمل ذلك أمورًا متعددة، وهي:

1. **الردة:** إذا ارتد المسلم والعياذ بالله فكفر وهو مختار بالغ عاقل فقد أصبح دمه هدرًا لا قصاص على قاتله؛ لقوله ﷺ: «"مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ"» ، فهذا الحديث يدل على أن عقوبة المرتد القتل، وإذا كان كذلك فلا قصاص على قاتله، **ملاحظة:** إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام وإثبات موجبها من اختصاص الإمام، وله إنابة غيره في ذلك؛ لأن ترك الناس ينفذون الأحكام بأنفسهم يؤدي إلى حصول الفوضى فيعتدي بعض الناس على بعض، ثم يتذرعون بأن المجني عليه ارتكب حدًا، فإذا فعل ذلك آحاد الناس وجب تعزيره وتأديبه لافتياته على الإمام أو السلطة العامة.
2. **الزنا من المحصن: المحصن:** هو الثيب، وهو من جامع وهو حر مكلف في نكاح صحيح، سواء أكان رجلًا أم امرأة، فإذا زنا فعقوبته الرجم بالحجارة حتى يموت، والدليل على هذا ما روي عن عبد الله بن مسعود أن النبي ﷺ قال: «"لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ"» ، وإذا كانت عقوبته الرجم فلا قصاص على قاتله لأن دمه هدر.

MIARA 01105405478

3 **القتل العمد الموجب للقصاص:** لو قتل شخص آخر عامدًا بغير حق فعقوبته القتل، لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى» ، ولقوله ﷺ: «"لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ"» ، فمن قتل شخصًا مستوجبًا لعقوبة القتل فلا قصاص على قاتله لأن دمه مباح، **وهذه الإباحة ليست مطلقة لكل واحد من الناس، وإنما هي إباحة مخصوصة لولي المقتول فقط** ، فدم القاتل مهدر في حقه، ومعصوم في حق غيره من الناس، فإذا قتله غير المستحق اقتص منه، لقوله تعالى: «وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا» .

4 **الحرابة:** وهي قطع الطريق وإشهار السلاح خارج المصر أو داخل المصر، وجزاؤها ما ذكره الله سبحانه: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» ، فقد أفادت الآية أن المحارب للحاكم والخارج عليه إذا قتل وأخذ مال الآخرين وهدد الأمن فهو مباح الدم مهدوره، وكانت عقوبته هي القتل والصلب أو النفي من الأرض بحسب ما يراه الحاكم تحقيقًا لمصلحة المجتمع المسلم.

٣ الركن الثالث: أن يكون القتل نتيجة لفعل الجاني:

القاعدة: يشترط لتحقق هذا الركن أن يحدث القتل بفعل الجاني، وأن يكون من شأن هذا الفعل إحداث الموت، فإن كان القتل نتيجة لفعل لا يمكن نسبته إلى الجاني أو لم يكن فعل الجاني يحدث الموت فلا يمكن اعتبار الجاني قاتلًا. **ولا يشترط أن يكون الفعل من نوع معين لاعتباره قتلًا** ، فيصح أن يكون ضربًا أو جرحًا أو ذبحًا أو حرقًا أو خنقًا أو تسميمًا أو غير ذلك، ويصح أن يقع الفعل من الجاني مرة واحدة، ويصح أن يقع على التوالي في مدة طالت أو قصرت.

أولًا: القتل بالمحدد:

التعريف والحكم: المحدد: ما شق بحده فقطع الجلد ومار في اللحم كالسيف والسكين، أو نفذ بدفنه كالسهم، والأسلحة النارية الحديثة المختلفة، **ويكاد يكون هناك اتفاق بين الفقهاء على أن القتل بالمحدد قتل عمد موجب للقصاص**، إلا أن الأحناف اشترطوا أن تكون الآلة قاتلة غالبًا ومعدة للقتل، واكتفى الشافعية والحنابلة بأن تكون الآلة محددة، ولم يشترطوا غلبة الظن في حصول القتل بها، ولم يشترط المالكية شيئًا في آلة القتل، وإنما يكفي وجود العدوان.

ثانيًا: القتل بالمثقل (بغير المحدد):

محل الخلاف: المثقل ما ليس له حد كالعصا والحجر، وقد اختلف الفقهاء في شأنه هل يوجب القصاص أم لا على رأيين، وهما:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	**لا يجب القصاص في القتل بالمثقل إلا أن يكون حديدًا كالعمود؛ فإذا خنق رجلًا فقتله أو غرقه بالماء أو ألقاه من جبل أو سطح فمات فلا قصاص فيه عنده — أبو حنيفة**
الرأي الثاني	**يجب القصاص في القتل بالمثقل — أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة والشيعة الإمامية والزيدية والظاهرية**

أدلة الرأي الأول (أبو حنيفة): استدل بالسنة والمعقول، ودليله:

1. **السنة:** ما روي عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: «"خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ: أَلَا إِنَّ فِي قَتِيلِ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ، قَتِيلِ السَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ"»، ووجه الدلالة أن الحديث دل على عدم وجوب القصاص في القتل بالمثقل، حيث جعل النبي ﷺ القتل بالسوط والعصا والحجر شبه العمد، وأوجب فيه الدية.

2 **المعقول:** أن القتل بآلة غير معدة للقتل دليل عدم القصد؛ لأن تحصيل كل فعل بالآلة المعدة له، فحصوله بغير ما أعد له دليل عدم القصد، والمثقل وما يجري مجراه ليس بمعد للقتل عادة، فكان القتل به دلالة عدم القصد، بخلاف القتل بحديد لا حد له؛ لأن الحديد آلة معدة للقتل، قال الله تعالى: «وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ» ، والقتل بالعمود معتاد فكان القتل به دليل القصد فيتمحض عمدًا.

⚠ **المناقشة:** نوقش هذا بأن الحديث مضطرب لا يثبت من جهة الإسناد، وبأن الحديث محمول على المثقل الصغير؛ لأنه ذكر العصا والسوط وقرن به الحجر.

📖 **أدلة الرأي الثاني (الجمهور):** استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول، ودليلهم:

1 **الكتاب:** «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى» — ووجه الدلالة بعمومها على وجوب القصاص في القتل بالمثقل لأنه يقتل غالبًا.

2 **السنة:** ما روي عن أنس بن مالك أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر، قال: فجيء بها إلى النبي ﷺ وبها رمق، فقال لها: «"أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟"» فأشارت برأسها أن لا، ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها أن لا، ثم سألها الثالثة فقالت نعم، وأشارت برأسها، فقتله رسول الله ﷺ بين حجرين، ووجه الدلالة أن النبي ﷺ طبق القصاص على اليهودي في قتله الجارية بالحجر.

3 **المعقول:** أن المثقل أحد نوعي ما يقصد به القتل في الغالب فوجب أن يستحق فيه القود كالمحدد، وأن القود موضوع لحراسة النفوس، لقوله تعالى: «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ» ، فلو سقط بالمثقل لما انحرست النفوس، ولسارع كل من يريد القتل إلى المثقل ثقة بسقوط القود.

✔ **الراجح والله أعلم: الرأي الثاني** — القائل بوجوب القصاص في القتل بالمثقل، **وسبب الترجيح:**

✔ **قوة الأدلة:** لقوة ما استدل به أصحاب الرأي الثاني.

✔ **درء الذريعة:** لو لم نوجب القود لاتخذ ذلك ذريعة إلى إهلاك الناس.

أقسام المثقل: أقسام المثقل ثمانية، وهي:

1. **قسم يقتل مثله في الأغلب:** كالصخرة الثقيلة والخشبة الكبيرة، ويقتل في أي موضع وقعت عليه من الجسد وعلى من وقعت عليه من جميع الناس، فالقود واجب.
2. **قسم لا يقتل مثله في الغالب:** كالحصاة مثل النواة والخشبة مثل القلم، فلا قود فيه ولا دية.
3. **قسم يجوز أن يقتل مثله ويجوز أن لا يقتل:** وهو ما توسط بين الأمرين، فلا قود فيه وفيه الدية مغلظة.
4. **قسم يقتل إذا ردد ولا يقتل إذا أفرد:** كالسوط والعصا، فإن رددده وجب فيه القود، وإن لم يرددده وجبت فيه الدية دون القود.
5. **قسم يقتل الصغير والمريض ويجوز أن لا يقتل الكبير والصحيح:** فيراعى المقتول به.
6. **قسم يقتل إذا وقع في المواضع القاتلة ولا يقتل إذا وقع في غيرها:** فيراعى موضع وقوعها.
6. **قسم يقتل بقوة الضارب ولا يقتل مع ضعفه:** فيراعى حال الضارب.
7. **قسم يقتل في شدة الحر والبرد ولا يقتل مع سكونهما:** فيراعى وقت الضرب، وجملته أن يراعى حال الضارب والمضروب وما وقع به الضرب ليفصل بها أحكام هذه الأقسام.

ثالثًا: القتل بالمباشرة:

القاعدة: القتل بالمباشرة: أن يقصد الجاني عين المجني عليه بالفعل المؤدي إلى الهلاك بلا واسطة، كقتل السيف والرمح أو الذبح بالسكين والخنق، فإنه يؤدي بذاته إلى موت المجني عليه، **وقد اتفق الفقهاء على أن القتل بطريق المباشرة موجب للقصاص** .

رابعًا: القتل بالتسبب:

التعريف: القتل بالتسبب: أن يقصد الجاني عين المجني عليه بالفعل المؤدي إلى الهلاك بواسطة، كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه.

MARA 01105405478

أقسام السبب: أقسام السبب ثلاثة، وهي:

1. **سبب حسي:** كالإكراه على القتل.
2. **سبب شرعي:** كشهادة الزور على القتل وحكم الحاكم على رجل بالقتل كذبًا أو مع العلم بالتهمة متعمدًا الأذى.
3. **سبب عرفي:** كتقديم الطعام المسموم لمن يأكله وحفر بئر وتغطيتها في طريق القتيل.

محل الخلاف: اختلف الفقهاء في وجوب القصاص في القتل بالتسبب على رأيين:

الرأي	المضمون
الرأي الأول	**القتل بالتسبب لا يوجب القصاص؛ فمن حفر بئرًا على قارعة الطريق فوقع فيها إنسان ومات فلا قصاص على الحافر لأن الحفر قتل سببًا لا مباشرة** — **الأحناف**
الرأي الثاني	**القتل بالتسبب يوجب القصاص إذا قصد موت المجني عليه** — **المالكية والشافعية والحنابلة**

أدلة الرأي الأول: استدلوا بالمعقول من وجهين، وهما:

1. **الوجه الأول:** أن القتل تسببًا ليس بقتل حقيقة؛ لأن القتل فعل في الحر ويؤثر في إزهاق الروح، والتسبب ليس بفعل في الحر.
2. **الوجه الثاني:** أن القتل تسبيبًا لا يساوي القتل مباشرة والجزاء قتل بطريق المباشرة، **ونوقش:** بأن القتل بالتسبب يقتل غالبًا فيجب القصاص على المتسبب كما لو جرحه فمات.

أدلة الرأي الثاني: استدلوا بما روي عن أبي بكر رضي الله عنه، وبيانه:

1. **الأثر:** أن شاهدين شهدا عنده بالقتل وقيل بالقطع فاقتص منه، ثم رجع الشاهدان وقالا: أخطأنا، الأول وهذا هو القاتل أو القاطع، فقال: «"لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَأَقَدْتُكُمَا"» ، ووجه الدلالة وجوب القصاص على المتسبب وهم الشهود هنا.

MADA 01054054178

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون



نُسخة غير كاملة

معاينة دراسية فقط

لتأكيد عضويتك وفتح قيدك الأكاديمي للنسخة المعتمدة

تواصل مع الدعم الفني المعتمد

0110 540 5478

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

MNARA

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

السلسلة الأكاديمية الشاملة – مقررات الفرقة الثالثة

دليل مذكرات السلسلة المعتمدة

★ **الفقه المقارن (جنايات)** — هذا المقرر الحالي

النقود والمؤسسات المالية
متاح بالتطبيق

مدني (عقود)
متاح بالتطبيق

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثالثة

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478